

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____ (с самозанятым физическим лицом)

г. _____ « ____ » _____ 2025 г.

_____, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____, действующего(ей) на основании
_____, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ

Тхагушева Ася Аслановна, ИНН: 236503054880, применяющий(ая) специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее — «Подрядчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (оказать услуги) следующего вида: (далее перечень услуг).

1.2. Перечень, объём и цена Работ определяются Заданиями, оформляемыми по форме Приложения №1 и являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.3. Сроки выполнения Работ указываются в соответствующем Задании.

1.4. Подрядчик подтверждает статус плательщика НПД на дату подписания Договора и обязуется формировать и направлять Заказчику чек в порядке, предусмотренном ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы лично, своими силами и средствами, надлежащего качества и в согласованные сроки, разрешается привлекать стороннего консультанта по техническим вопросам в процессе работы.

2.1.2. Самостоятельно определять способы и порядок выполнения Работ с соблюдением обязательных требований законодательства и ТЗ Заказчика.

2.1.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки результата Работ, допущенные по вине Подрядчика, в разумный срок, согласованный Сторонами, в течение 1 месяца со дня сдачи работы.

2.1.4. Каждый расчёт сопровождать формированием чека в приложении «Мой налог» и направлять его Заказчику в день оплаты, если иное не вытекает из 422-ФЗ.

2.1.5. В случае утраты права на применение НПД или отказа от него — уведомить Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого события.

2.1.6. Соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от Заказчика, и использовать их только для целей исполнения Договора.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Выполнить Работы досрочно при сохранении качества.

2.2.2. Привлекать субподрядчиков с письменного согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно предоставить исходные данные, материалы и доступы, необходимые для выполнения Работ.

2.3.2. Принять результат Работ и оплатить их в порядке, установленном Договором.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать ход и качество Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. Отказаться от Договора до сдачи результата, оплатив фактически выполненённые Работы, из расчета затраченного времени(часов) и по часовой оплаты в размере 700 р в час.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена Работ указывается в Задании, итоговая стоимость — в Акте сдачи-приёмки. Итоговая стоимость может отличаться от предварительной стоимости в задании, но не может превышать ее более чем 50%.

3.2. Оплата производится в безналичной форме на расчётный счёт Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта.

3.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления средств на счёт Подрядчика.

3.4. Доходы Подрядчика по Договору облагаются НПД, в связи с чем удержание НДФЛ Заказчиком не производится. В случае утраты Подрядчиком статуса НПД цена Работ не увеличивается; все дополнительные налоги включены в цену Работ и оплачиваются Подрядчиком самостоятельно.

3.5. Аннулирование Подрядчиком ранее сформированного чека без законных оснований влечёт обязанность Подрядчика уплатить Заказчику штраф в размере аннулированной суммы и возместить подтвержденные убытки Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ

4.1. По окончании Работ Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки по форме Приложения №2.

4.2. Заказчик обязан подписать Акт либо направить мотивированный отказ в течение 1 дня (одного) рабочих дней с даты получения результата Работ.

4.3. При неполучении мотивированного отказа в указанный срок Акт считается подписанным Заказчиком в одностороннем порядке со дня подписания Акта Подрядчиком.

4.4. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в согласованный срок, после чего подписывается повторный Акт либо дополнительный лист замечаний.

5. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата Работ условиям Договора и ТЗ.

5.2. Гарантийный срок на результат Работ (если применимо) — 1 (один) месяц с даты подписания Акта.

5.3. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены просроченной части за каждый день просрочки, но не более 10% от цены соответствующего Задания.

5.4. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от такой суммы.

5.5. Сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения причинённых убытков в части, не покрытой неустойкой.

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Исключительные права на созданные по Договору результаты интеллектуальной деятельности переходят к Заказчику после полной оплаты соответствующих Работ, если иное не указано в Задании. На предсуществующие материалы Подрядчика Заказчику предоставляется неисключительная лицензия в объёме, необходимом для использования результата.

6.2. Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную при исполнении Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных

законом или необходимостью защиты прав Сторон в суде или для привлечения третьих лиц, необходимое в процессе работы с предварительного согласия сторон(письменного или устного)

6.3. Подрядчик подтверждает согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ №152) в целях исполнения Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ

7.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

7.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Претензионный порядок обязателен: срок ответа на претензию — 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты её получения.

8.2. Споры подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения (жительства) Ответчика, если иное не согласовано Сторонами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями.

9.2. Юридически значимая переписка может вестись по адресам электронной почты и в мессенджерах, указанным в реквизитах Сторон. Электронные копии документов и подписи, наложенные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными собственноручным.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Наименование: _____

ИНН/КПП: _____

ОГРН/ОГРНИП: _____

Юр. адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Р/с: _____ в _____

БИК: _____; К/с: _____

E-mail: _____; Тел.: _____

_____/_____/_____ М.П.

Подрядчик (самозанятое физическое лицо)

ФИО: Тхагушева Ася Аслановна

ИНН: 236503054880

Паспорт: серия 0316 № 596798 выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинской р-не дата выдачи 13.02. 2017 г.

Адрес регистрации: Г.Краснодар Ул. Сормовская д.110\4 кв. 32

Номер счёта: 40817810930062317453

Банк получателя: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 046015602

Корр. счёт: 30101810600000000602

ИНН: 7707083893 КПП: 236643001 ОКПО: 02746761 ОГРН: 1027700132195

E-mail: asya15111996@gmail.com или asya15111996@yandex.ru Тел.: +79384227529

Месенджеры: Max, WhatsApp, телеграмм.

Тхагушева АА. _____ (подпись)

Приложение №1 к Договору. Форма Задания

Заказчик: _____

Подрядчик: Тхагушева Ася Аслановна (ИНН 236503054880),(НПД)

Наименование Работ: _____

ТЗ/результат: _____

Сроки: начало «__» _____ 20__ г.; окончание «__» _____ 20__ г.

Стоимость: _____ (_____) рублей.

Порядок сдачи: Предоставление результата, подписание Акта.

Заказчик _____ / _____ / Подрядчик Тхагушева А.А.
_____ (подпись)

Дата «__» _____ 20__ г.